

Карта ситуации и границ системы

Файл 01. Выбор исходной ситуации, стартовый шаг и путь по ней, выход «работы не приняты», границы системы и когда передать дело юристу.

Важно, прочитайте до использования. Это рабочий шаблон, а не юридическая консультация и не гарантия взыскания. Система рассчитана на одну ситуацию: работы приняты заказчиком, срок оплаты истёк, оплаты нет или она частичная. Если работы не приняты, система не подходит: сначала нужна приёмка работ по договору. Приоритет всегда у условий вашего договора. Если заказчик удерживает оплату, заявляет зачёт, неустойку, недостатки или встречное требование, оспаривает подпись или объёмы, направил мотивированный отказ, работы сданы односторонним актом, в долге есть доработы без соглашения или есть признаки банкротства — это границы системы: откройте файл 01 и действуйте по строке своей границы. Ставок, сроков и размеров пошлин числом в тексте нет намеренно: они меняются, а файл сам не обновляется — берите их из названного источника на дату документа.

Редакция-кандидат. Правовые ссылки этой редакции не прошли юридическую приёмку; перед применением сверьте их с действующей редакцией закона.

Как пользоваться

1. Найдите в таблице 1 одну строку, которая описывает вашу ситуацию.
2. Начните со стартового шага этой строки в файле 03 и идите по указанному пути.
3. К задолженности (шаги 6–12) переходите только через проверку G (таблица 1а): работы приняты, замечаний нет, срок оплаты истёк. Пока это не так, задолженность не фиксируйте.
4. Работы не приняты — система не подходит: последняя строка таблицы 1 говорит, что сделать.
5. Если есть признаки границы B1–B5 — действуйте по строке этой границы в таблице 2. Бесспорную часть долга, не затронутую границей, можно вести по системе дальше.
6. Сомневаетесь в выборе — по желанию пройдите детальную проверку в файле 02, лист «Маршрут». Для выбора ситуации она не обязательна.

Таблица 1. Исходная ситуация → стартовый шаг → путь

Ситуация	Как узнать	Стартовый шаг	Путь (шаги)
А. Оплата просрочена, долг подтверждён	Работы приняты, КС-2/КС-3 (или акт по договору) подписаны обеими сторонами, задолженность подтверждена актом сверки или реестром взаиморасчётов, срок оплаты истёк.	Проверка G, затем шаг 6	G → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 12
Б. Оплата просрочена, взаиморасчёты не сверены	Работы приняты, акты подписаны обеими сторонами, срок оплаты истёк, но сумма долга не сверена: были авансы, частичные оплаты, акта сверки нет.	Проверка G, затем шаг 6	G → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 12
В. Оплата просрочена, заказчик прислал гарантийное письмо	Работы приняты, долг подтверждён, срок оплаты истёк; заказчик письмом назвал новую дату оплаты, двустороннего соглашения нет.	Проверка G, затем шаг 6	G → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 12

Ситуация	Как узнать	Стартовый шаг	Путь (шаги)
Работы не приняты — эта система не подходит	Акта, подписанного обеими сторонами, нет: документы не оформлены или не переданы, заказчик вернул их с замечаниями, не подписывает и не отвечает. Или по этим работам есть незакрытые замечания.	—	Что сделать: Долг не фиксируйте и претензию не готовьте. Сначала добейтесь приёмки по договору: оформите акт, передайте его способом, который можно доказать, закройте замечания; если заказчик молчит — направьте запрос подписать акт или прислать мотивированный отказ. Когда акт подписан обеими сторонами и срок оплаты истёк, вернитесь к проверке G. Если заказчик направил мотивированный отказ или вы считаете работы принятыми по акту, подписанному только вами, — граница B4, файл 01, таблица 2.

Срок оплаты ещё не истёк или договор его не определяет: маршрут задолженности (шаги 6–12) не начинайте раньше следующего дня после срока. Если договор срок оплаты не определяет — дату начала просрочки определите со специалистом.

Таблица 1а. Проверка G: можно ли переходить к задолженности

Все условия должны быть выполнены и подтверждены документами:

7. Работы приняты заказчиком: акт (КС-2/КС-3 или акт, названный в договоре) подписан обеими сторонами либо приёмка подтверждена другим документом, который признаёт договор.
8. По этим работам нет незакрытых замечаний и нет мотивированного отказа.
9. Наступило событие, от которого договор считает срок оплаты, и срок истёк: сегодня — не раньше следующего дня после последнего дня срока.

Все три условия выполнены и подтверждаются документами — шаг 6 (ситуации А, Б, В).

Условие не выполнено	Следующий шаг
Работы не приняты: акт не подписан обеими сторонами, есть незакрытые замечания, заказчик не подписывает и не отвечает	Долг не фиксируйте и претензию не готовьте. Сначала добейтесь приёмки по договору: оформите акт, передайте его способом, который можно доказать, закройте замечания; если заказчик молчит — направьте запрос подписать акт или прислать мотивированный отказ. Когда акт подписан обеими сторонами и срок оплаты истёк, вернитесь к проверке G. Если заказчик направил мотивированный отказ или вы считаете работы принятыми по акту, подписанному только вами, — граница В4, файл 01, таблица 2.
Мотивированный отказ, спор о подписи или объёмах	Граница В4: файл 01, таблица 2.
Срок оплаты не наступил или договор его не определяет	Ждите следующего дня после срока. Если договор срок не определяет — дату начала просрочки определите со специалистом.

Таблица 2. Границы системы

Система распознаёт эти ситуации и фиксирует следующий шаг. Решать их система не обещает: результат в них зависит от оценки доказательств и обстоятельств, которую шаблон не заменяет.

Граница	Признаки	Почему система не решает	Что сделать сейчас
В1. Исполнительная документация и её системное ведение	Передача исполнительной документации — условие оплаты по договору, а документация не собрана или возвращена; нужна система её ведения по объекту.	Состав и порядок ведения исполнительной документации определяются договором и требованиями к объекту; универсального решения S1 не даёт.	Зафиксируйте в реестре передачи, какая документация требуется договором и что уже передано. Если без неё оплата по договору не наступает — сначала закройте передачу документации, затем пройдите проверку G перед шагом 6.

Граница	Признаки	Почему система не решает	Что сделать сейчас
В2. Удержание, зачёт, неустойка, недостатки, встречное денежное требование	Заказчик удержал часть оплаты, заявил зачёт, начислил неустойку или штраф, заявил о недостатках работ или предъявил встречное денежное требование.	Долг перестаёт быть бесспорным: результат зависит от договора, обоснованности встречного требования и порядка его заявления. Типовой маршрут взыскания создаёт здесь ложную уверенность.	Внесите каждую операцию в файл 04, лист «Взаиморасчёты», с типом «Удержание», «Зачёт встречного требования» или «Неустойка заявлена» и с актом, к которому она относится. Общий долг она не уменьшает: её сумма показывается отдельно как спорная часть. В расчёт процентов и претензию идёт только бесспорная часть — её можно вести по S1 дальше; спорную часть с документами передайте специалисту до направления претензии.
В3. Признаки банкротства заказчика	В картотеке арбитражных дел есть дело о банкротстве заказчика, опубликовано сообщение о намерении обратиться с заявлением о банкротстве, заказчик в ликвидации.	В банкротстве действуют специальные порядки и сроки предъявления требований кредиторов; обычный маршрут «претензия — иск» может оказаться бесполезным.	Остановите маршрут S1 на текущем шаге, сохраните все документы и немедленно обратитесь к специалисту по банкротству. Не подавайте обычный иск до его оценки.
В4. Спор о принятых работах: объём, качество, подпись, экспертиза, односторонний акт, мотивированный отказ	Акт подписан, но после подписания акта заказчик оспаривает объём или качество работ, подпись на акте или полномочия подписанта либо требует экспертизы. Сюда же — если вы считаете работы принятыми по акту, подписанному только вами, или заказчик направил мотивированный отказ от приёмки.	Исход зависит от оценки доказательств и обоснованности возражений заказчика (п. 4 ст. 753 ГК РФ). Шаблон не может заменить эту оценку.	По оспоренным актам маршрут остановите: соберите материалы по описи (файл 10, раздел В) — договор, подписанные акты, переписку, возражения заказчика — и передайте специалисту. Акты, которые заказчик не оспаривает, ведите дальше по маршруту: в расчёт процентов и претензию переносите только их.

Граница	Признаки	Почему система не решает	Что сделать сейчас
В5. Допработы без соглашения	В сумме долга есть работы, которых нет в договоре, смете или допсоглашениях: заказчик не подписал акт на эти работы или вычеркнул их из акта; либо они вошли в подписанный акт, но договор и допсоглашения их не предусматривают, и заказчик ссылается на это, чтобы не платить.	Последствия выполнения работ сверх договора и сметы без согласования зависят от договора и доказательств поручения работ. Система допработы не оформляет, не согласовывает и не взыскивает.	Суммы по допработам, которые заказчик не подписал, не вносите в реестр взаиморасчётов как начисление по акту: эти работы не приняты. Если допработы вошли в подписанный акт, эта часть долга спорная: внесите её в файл 04, лист «Взаиморасчёты», операцией «Допработы без соглашения (спорно)» с актом — она попадёт в спорную часть и в расчёт процентов и претензию без оценки специалиста не войдёт. Бесспорную часть долга ведите по маршруту дальше. По допработам соберите договор, смету, переписку о поручении работ и акты и передайте специалисту по описи (файл 10, раздел В).

Таблица 3. Когда передать дело юристу

Достаточно одного условия. Юристу передаётся весь пакет сразу — по описи: файл 10, раздел В.

Условие	Где видно	Что передать
Сработала граница В2, В3, В4 или В5 (при В2, В4 и В5 — по спорной части или оспоренным актам)	Файл 01, таблица 2; файл 02, «Контроль ответа»; файл 04, «Взаиморасчёты»	Опись: файл 10, раздел В
Договор устанавливает неустойку за просрочку оплаты — применение процентов требует оценки специалиста	Договор; файл 03, шаг 9	Опись: файл 10, раздел В
Частичную оплату нельзя документально отнести к конкретному акту	Файл 08, «Проверки»: расчёт заблокирован	Опись: файл 10, раздел В
Заказчик предъявил встречный иск, заявил об экспертизе или оспаривает подпись	Файл 02, «Контроль ответа»	Опись: файл 10, раздел В
Срок оплаты договор не определяет	Договор; файл 01, таблица 1а	Опись: файл 10, раздел В
Проверочный лист готовности иска не проходит без исключений	Файл 10, раздел А	Опись: файл 10, раздел В

Что система делает

- Проверяет исходную ситуацию и документы, называет недостающие подтверждения.
- Ведёт реестр взаиморасчётов и долг по каждому акту с датой начала просрочки.
- Ведёт переговоры к письменному результату и к двустороннему соглашению о переносе срока.
- Фиксирует направление уведомления и претензии так, чтобы его можно было доказать.
- Готовит уведомление, претензию, расчёт процентов и обращение в арбитражный суд.

Чего система не делает

- Не оформляет и не сдаёт работы: если работы не приняты, система не подходит.
- Не оценивает обоснованность удержаний, зачётов, неустоек, штрафов, недостатков и встречных требований.
- Не оформляет, не согласовывает и не взыскивает доплаты: распознаёт их в сумме долга и выводит эту часть к специалисту.
- Не ведёт дело о банкротстве заказчика и не заменяет специалиста по банкротству.
- Не оспаривает мотивированный отказ, не защищает односторонний акт и не заменяет экспертизу объёмов или подписи.
- Не ведёт исполнительную документацию объекта системно.
- Не гарантирует оплату и исход спора.

Таблица 4. Документы маршрута

Файл	Назначение
00-START-HERE.txt	С чего начать: подходит ли система, выбор ситуации, первый шаг
01-karta-situacii-i-granic.docx	Ситуации А, Б, В, проверка Г, выход «работы не приняты», границы и когда к юристу
02-proverka-i-kontrol-otveta.xlsx	Детальная проверка по желанию, карта рисков, дата просрочки, контроль ответа заказчика
03-algoritm-dejstviy.docx	Алгоритм: проверка Г и шаги 6–12, развилки, подтверждение и следующий шаг
04-uchet-raschetov-i-otpravok.xlsx	Взаиморасчёты: общий долг, спорная и беспорная части отдельно; долг по актам, акт сверки, реестр передачи ваших отправлений, реестр приложений
05-peregovory-i-perenos-sroka.docx	Протокол переговоров, соглашение о переносе срока оплаты, учёт гарантийного письма
06-uvedomlenie-o-prosrochke.docx	Уведомление о просрочке оплаты
07-otpravka-i-dokazatelstvo.docx	Как направить уведомление, претензию и иск и сохранить доказательство направления
08-raschet-procentov-395.xlsx	Расчёт процентов по ст. 395 ГК РФ: несколько актов в одном расчёте (до 12), у каждого своя дата начала просрочки и свои оплаты; проценты только на беспорную часть; итог — только при статусе «ГОТОВ»
09-pretenziya.docx	Претензия об оплате принятых работ: беспорный долг, проценты, приложения
10-obrashchenie-v-sud.docx	Подготовка обращения в арбитражный суд: проверочный лист, иск, опись для юриста